

1. 개정이유 및 주요내용

기업도시 예정지역의 주변지역 개발행위를 제한하기 위하여 설정한 거리 기준을 삭제하고, 시장 군수가 토지 이용·거래 실태, 개발압력, 사업확장계획 등을 종합적으로 고려하여 개발행위 허가 제한 대상을 설정하도록 하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

기업도시 예정지역 및 주변지역 관리지침 일부개정훈령안

기업도시 예정지역 및 주변지역 관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장 제1절 2-1-2을 다음과 같이 한다.

2-1-2. 시장군수가 개발행위 허가의 제한대상이 되는 예정지역 및 주변지역을 설정하려는 경우에는 추진하고자 하는 기업도시의 개발규모, 예정지역 주변 토지의 지목 등 토지이용실태, 지형 지세, 교통축, 토지거래실태, 개발압력의 진행방향, 사업의 확장계획 등을 종합적으로 감안하여 부동산 투기 또는 난개발이 예상되거나 이를 철저히 방지할 필요가 있는 지역에 대하여 설정한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 구조문대비표

현행	개정안
제2장 개발행위 허가제한에 관한 조치	제2장 ----- ----
제1절 개발행위 허가제한	제1절 -----
2-1-2. 시장군수가 개발행위 허가의 제한대상이 되는 예정지역 및 주변지역을 설정함에 있어서는 다음의 기준에 따른다.	2-1-2. 시장군수가 개발행위 허가의 제한대상이 되는 예정지역 및 주변지역을 설정하려는 경우에는 추진하고자 하는 기업도시의 개발규모, 예정지역 주변 토지의 지목 등 토지이용실태, 지형 지세, 교통축, 토지거래실태, 개발압력의 진행방향, 사업의 확장계획 등을 종합적으로 감안하여 부동산 투기 또는 난개발이 예상되거나 이를 철저히 방지할 필요가 있는 지역에 대하여 설정한다.
(1) 추진하고자 하는 개발규모, 예정지역 주변 토지의 지목 등 토지이용실태, 지형 지세, 교통축, 토지거래실태, 개발압력의 진행방향, 사업의 확장계획 등을 종합적으로 감안하여 부동산 투기 또는 난개발이 예상되거나 이를 철저히 방지할 필요가 있는 지역에 대하여 설정한다.	
(2) 주변지역의 폭은 제1항의 규정에 의하여 결정할 것이나 예정지역의 경계로부터 외곽으로 5km 내외가 되도록 설정함을 원칙으로 한다.	

※ 주변지역의 최소폭을 5km 내외로 설정함을 원칙으로 하는 사유

- ① 토지거래허가구역 지정 전에 대상지역에서 2~5km정도 떨어진 지역에 거래가 집중되었음(원주, 충주)
- ② 토지거래허가구역 지정후에는 허가구역을 벗어난 지역에 거래가 크게 늘어났지만 5~8km를 넘은 지역에서는 거래가 크게 감소
- ③ 해당 지자체와 기업도시 민간위원, 실무지원위원회 의견조치 결과 2~5km방안에 특기할 의견없으며, 일부 위원은 5km를 강력 주장
- ④ 개발제한구역의 최소폭이 5~10km, 개발제한구역 조정 광역도시계획 수립시 연담화 방지 최소폭을 2km로 설정('02년 국토연)
- ⑤ 주변지역의 폭을 5km 이상으로 넓게 할 경우 목적달성에 효과적이거나 개발압력이 약한 지역까지 행위제한으로 인한 재산권 침해 소지